

О ПРИЗНАНИИ ФАКТИЧЕСКОГО ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

Номер дела: 2-256/2025

Суд: Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга

Категория спора: Наследственный спор (фактическое принятие наследства, приватизация)

Описание дела:

Дело № 2-256/2025 рассмотрено Фрунзенским районным судом Санкт-Петербурга.

Пять нанимателей квартиры приватизировали квартиру в 2013 году. Двое из нанимателей умерли. В связи с тем, что право собственности зарегистрировано не было, в 2022 году было подано повторное заявление о предоставлении услуги по передаче квартиры в собственность, был получен отказ.

Трое истцов обратились в суд с требованиями о признании договора о передаче квартиры в собственность граждан от 2013 года действующим, признании права собственности в порядке приватизации на указанную квартиру по 1/5 за тремя нанимателями. В период рассмотрения гражданского дела умерла одна из истцов, в дело вступила правопреемник.

Нормативно-правовое обоснование:

1. В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», граждане, занимающие жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде, имеют право на приобретение этих помещений в собственность.
2. Согласно ст. 1152 Гражданского кодекса РФ, для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследства осуществляется подачей заявления нотариусу или фактическим вступлением во владение наследственным имуществом.
3. В соответствии со ст. 1153 ГК РФ, признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.
4. Согласно ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи и иное имущество.

Результат:

Суд признал договор о передаче квартиры в собственность граждан от 2013 года действующим. Признал права собственности на квартиру в порядке приватизации. Признал факт фактического принятия наследства, включил в наследственную массу доли ранее умерших нанимателей.

© Татьяна Павлова, юрист в Санкт-Петербурге

Год рассмотрения: 2025